

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1408/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด

อำนาจเจริญ

โจทก์

นาย สม นึกหรือนึก สว่างวงศ์หรือสว่าง

วงศ์ จำเลย กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 364, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคห้า

การที่จำเลยทั้งสองเข้าไปบ้านผู้เสียหายในเวลากลางคืนโดยจำเลยที่ 1 ถือพร้า ยืนคุมเชิงอยู่ที่บันไดบ้าน และจำเลยที่ 2 ใช้มีดกดคอและใช้ปืนจี้ศีรษะผู้เสียหายแล้ว ขู่ว่าจะยิงหากขัดขืนจะถือเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายยังไม่ได้ จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 แต่การกระทำความผิดเป็นการเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร ตาม มาตรา 364 แม้โจทก์ไม่ได้ขอให้ลงโทษตามมาตราดังกล่าวมาด้วย แต่ฟ้องโจทก์ บรรยายว่าจำเลยทั้งสองเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร ดังนี้ ศาลจึงมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 365 ประกอบมาตรา 364 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้าได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้พกพาอาวุธ และบุกรุกเข้าไปในบ้านอันเป็น
เคหสถานของผู้เสียหาย โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอันสมควรอันเป็นการ
รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข แล้วชิงเงินสด 500
บาท ของผู้เสียหาย โดยจำเลยที่ 2 ใช้มือกดคอผู้เสียหายและใช้อาวุธปืนจี้ที่ศีรษะผู้
เสียหายขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะยิงประทุษร้ายหากขัดขืน เพื่อให้ผู้เสียหายยื่นให้ซึ่ง
ทรัพย์สิน ส่วนจำเลยที่ 1 ถือพร้ายืนคุมเชิงอยู่ที่บันได ผู้เสียหายสละตัวหลุดหนีไปได้
จำเลยทั้งสองไม่ได้ทรัพย์สินไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33,
80, 83, 91, 339, 340 ตริ, 362, 365 ธิบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 365 ประกอบมาตรา 362 ให้จำคุกคนละ 3 ปี ของกลางริบ ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตี ประกอบด้วยมาตรา 80 ชณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 อายุกว่า 17 ปีแต่ยังไม่เกิน 20 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ลงโทษจำคุก 7 ปี ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ประกอบมาตรา 362 และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ประกอบมาตรา 362 เสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364, 365 อีกกระทงหนึ่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 1 ถือพร้ายืนคุมเชิงอยู่ที่บันไดบ้าน จำเลยที่ 2 ใช้มือกดคอผู้เสียหายและใช้อาวุธปืนจี้ศีรษะผู้เสียหาย ชูเชื้ญว่าในทันใดนั้นจะยิง ประทุษร้ายหากขัดขึ้นนั้น ไม่ถือเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 แต่การที่จำเลยทั้งสองเข้าไปในเวลากลางคืน และใช้อาวุธปืนจี้ศีรษะผู้เสียหาย เป็นการเข้าไปในเคหสถานของผู้เสียหายโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 แม้โจทก์จะไม่ได้ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 แต่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเข้าไปในเคหสถานของผู้เสียหาย โดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นการบรรยายฟ้องเกี่ยวด้วยการกระทำของจำเลยมีข้อความอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 แล้ว ศาลมีอำนาจลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ประกอบด้วยมาตรา 365 อันเป็นบทจกรรจได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคห้า

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ประกอบด้วยมาตรา 364 ให้จำคุก 6 เดือน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตีประกอบด้วย มาตรา 80, 365 ประกอบด้วยมาตรา 364, 90 ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง, 340 ตีประกอบด้วย มาตรา 80 ซึ่งเป็นบทมีโทษหนักที่สุดลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 แล้ว จำคุก 7 ปีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(ไพศาล รามขางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ